رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٦٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/١٩هـ

الموضوعات

غرامات - نقل - موانئ ومرافئ - عدم انتشال سفينة غارقة - الحسم من الضمان البنكي - التهديد بإيقاف ترخيص الوكالة البحرية - مهام الوكيل البحري - انتفاء المخالفة - مقتضى الوكالة البحرية - نطاق مسؤولية الوكيل البحري - يد أمانة - قبول الدعوى خلال فترة التظلم الوجوبي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية، والحسم من الضمان البنكي، وإلزامها بانتشال حطام سفينة غارقة، مع التهديد بإيقاف ترخيص الوكالة البحرية حال الامتناع عن ذلك - الثابت وقوع حادث بين سفينتين، فصدر القرار محل الدعوى بهدف إلزام المدعية بانتشال حطام السفينة التي تمثلها المدعية كوكيل ملاحي- مقتضى الوكالة البحرية أن الوكيل قائم على العين ومصالحها ولا يضمن تلفها إن لم يتسبب في ذلك - المقرر فقهاً وقضاءً أن الوكيل يده يد أمانة لا يتحمل هلاك ما تحته ما لم يتعد أو يفرّط - تضمن النظام مهام الوكيل الملاحي وليس منها إزالة بقايا السفن الغارقة؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى غير قائم على مستند صحيح - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم قيام المدعية بالتواصل مع مالك السفينة الغارقة لانتشالها؛ ذلك أن السبب الباعث للقرار محل الدعوى هو عدم

انتشال السفينة الغارقة لا عدم تنفيذ التعليمات بالتواصل مع مالك السفينة، فضلاً عن ثبوت تواصل المدعية مع مالك السفينة وإحاطتهم بضرورة انتشال حطامها - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١) من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ.
- المواد (١، ٥، ١٤، ٣٣) من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٦/ج/١/د١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ يطلب فيها: ١-إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١/٦٠/١٣٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ. ٢- وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى، وذكر شرحاً لدعواه: بأن موكلته تعمل في المجال البحري كوكيل ملاحي، وقد وقع حادث بين سفينة تمثلها المدعية وهي السفينة (...) وسفينة أخرى هي (...) أدى إلى غرق السفينة (...)، وقد خاطب ميناء الملك عبد العزيز بالدمام المدعية بانتشال حطام السفينة الغارقة على نفقتها وتقديم ضمان مالي وتعهد من قبلها

بصفتها الوكيل الملاحي عن السفينة الغارقة، ويذكر وكيل المدعية أن موكلته ما هي إلا وكيل ملاحي فقط وليست مالكةً للسفينة الغارقة، ولم يرد في مهام الوكيل البحري وفقاً للائحة التنظيمية للوكلاء البحريين أن من مهام الوكيل إصدار تعهد باسمه أو انتشال السفينة الغارقة على حسابه ونفقته الخاصة؛ وبناءً عليه خاطبت موكلته الميناء بأن طلبه في غير محله، ولذا فإن المدعى عليها أصدرت قرارها رقم (١٣٦٠٥/٦٠/١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ المتضمن فرض غرامة مالية على المدعية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وفي حال امتناعها فسيفرض عليها إيقاف ترخيص مزاولتها للمهنة في جميع الموانئ، وتظلمت موكلته للجهة الإدارية مصدرة القرار بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ، وطعنت فيه وذلك أن القرار خالف اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، حيث حصرت المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين مهام الوكيل الملاحي في ثلاث عشرة مهمة، ولم يكن من ضمنها إلزام الوكيل الملاحي بتقديم ضمان مالي أو انتشال السفينة الغارقة على نفقته الخاصة، كما أن النظام البحري السعودي قد عرف الوكيل الملاحي في المادة الأولى منه بأنه: "الشخص الذي يقوم بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة". وبطلب جواب ممثل المدعى عليها، دفع بأن المدعية تقدمت للمحكمة قبل انتهاء فترة التظلم الوجوبي، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وبتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ قدم وكيل المدعية طلباً عاجلاً بإيقاف القرار محل الطعن، فعقدت له الدائرة جلسةً بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٣هـ وأصدرت حكمها في الطلب العاجل رقم (١١٦) في هذه الدعوى

ومنطوقه: وقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للموانئ رقم (١٣٦٠٥/٦٠/١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ لحين الفصل في الدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها رداً موضوعياً في مذكرة جاء فيها: أن مسؤولية الوكيل البحري تتمثل في الاستجابة لتعليمات الميناء، وذلك من خلال سرعة التواصل مع ملاك السفينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحطام؛ وبالتالي فإن تأخر الوكيل في تنفيذ تعليمات الميناء وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين التي جاء فيها أن من مهام الوكيل البحري: "إبلاغ مالكي أو مشغلي السفن بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ والجهات الأخرى" يعد إخلالاً من الوكيل، وطلب الحكم برفض الدعوى. وبطلب جواب وكيل المدعية، قدم مذكرةً ذكر فيها: أن ما ذكرته المدعى عليها من سبب لإصدار القرار غير صحيح، فالمراسلات والمخاطبات السابقة لصدور القرار تبين أن السبب عدم تقديم موكلته لتعهد وضمان بنكي صادرين من قبلها وانتشال حطام السفينة على نفقتها، وتماشياً مع ما ذكرته المدعى عليها فإن المدعية قامت بالتواصل مع ملاك السفينة وإخطارهم بانتشال حطام السفينة الغارقة ومن ضمنها الخطاب المرسل للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ والتي أوضحت فيه موكلته أنها تواصلت مع ملاك السفينة ونادي الحماية المسؤول عن السفينة، وأن نادي الحماية أصدر البطاقة الزرقاء المتعلقة بالموافقة على إزالة الحطام، وكذلك الخطاب المرسل من موكلته إلى المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، والتي تأكد من خلاله تواصلها الدائم مع ملاك السفينة بشأن انتشال حطامها، وكذلك الخطاب

المرسل بتاريخ ١٤٤٢/٦/٦هـ، وكلها كانت قبل صدور القرار محل الدعوى، وأفاد وكيل المدعية بأنه تم انتشال السفينة وعلى نفقة الملاك. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٣٦٠٥/٦٠/١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ المتضمن فرض غرامة مالية على المدعية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وانتشال السفينة الغارقة، وكذلك الحسم من الضمان البنكي، وإيقاع عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص في عموم الموانئ في حال امتناعها عن تنفيذ القرار؛ فإن توصيف الدعوى هو إلغاء قرار إداري، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فلما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم -المذكور آنفاً- نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية

التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً"، وجاء في الفقرة التي تليها ما نصه: "استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء -خلال فترة التظلم الوجوبي- في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة"، ولما كانت المدعية قد علمت بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ، وتظلمت للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ، وتقدمت للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ، وقد أفصحت المدعى عليها عن موقفها أمام القضاء وذلك برفض تظلم المدعية؛ الأمر الذي تكون به دعوى المدعية مقبولة شكلاً. ومن حيث موضوع الدعوى، فلما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١/٦٠/١٣٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ، ولما كان الثابت أن سبب القرار هو عدم انتشال المدعية حطام السفينة الغارقة، ولما كانت المدعى عليها

أسست قرارها على المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٦/ج/١/د١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠هـ، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٦٢/ج/٧/د١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ، والتي تنص على أن: "يلتزم المرخص له بتنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للموانئ"، وبناءً عليها أوقعت عليها الغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين في الفقرة الرابعة منها، ولما كانت اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين قد حصرت مهام الوكيل البحري في المادة الخامسة منها في خمس عشرة مهمة، ولم يكن منها مهمة إزالة بقايا السفن الغارقة أو ما يؤخذ منه أن من مهام الوكيل الملاحي ما ألزمت به المدعى عليها، ولما كان النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٥هـ قد عرف الوكيل الملاحي في المادة الأولى منه بأنه: "الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة"، وكذلك عرفت المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين الوكيل البحري فذكرت أنه: "هو المرخص له من قبل الهيئة العامة للموانئ بمزاولة نشاط خدمات الوكالات البحرية والمفوض من قبل مالكي أو مجهزي السفن ليتصرف بالنيابة عنهم لتأدية الواجبات تجاه الميناء والجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأي جهات أخرى ذات علاقة بالنشاط"، ولما كان مقتضى الوكالة أن الوكيل قائم على العين ومصالحها ولا يضمن تلفها وما يترتب عليه إن لم يوجد تسبب في ذلك، والوكيل فقهاً وقضاءً يده يد أمانة لا يتحمل بحسب الأصل تبعة هلاك ما تحته

ما لم يتعد أو يفرط؛ مما يكون به القرار حرياً بالإلغاء لعدم صحة مطالبة المدعى عليها للمدعية بانتشال الحطام إذ ليس من مهامها ذلك. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية تأخرت في تنفيذ تعليمات الميناء ولم تتواصل مع الملاك لانتشال الحطام، مستندة على أن من مهام الوكيل البحري ما ذكر في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين: "إبلاغ مالكي أو مشغلي السفن بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ والجهات الأخرى"؛ وحيث إن الثابت من القرار ومن خلال ما تكشفه المراسلات والمخاطبات قبل إصدار القرار محل الدعوى أن تأخر المدعية في تنفيذ التعليمات ليس هو السبب الباعث لإصدار القرار، بل السبب هو عدم انتشال حطام السفينة، وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعى عليها سبباً لإصدار قرارها؛ فإن المدعية تواصلت مراراً مع ملاك السفينة وأخطرتهم بضرورة انتشال حطام السفينة الغارقة، وذلك قبل صدور القرار محل الدعوى في خطاباتها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، وأيضاً بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ، وتاريخ ١٤٤٢/٦/٦هـ، والتي تفيد تواصلها الدائم مع ملاك السفينة بشأن انتشال حطامها؛ مما يتبين معه عدم قيام القرار على سبب صحيح.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المؤسسة العامة للموانئ رقم (١٣٦٠٥/٦٠/٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.